

0018950-77.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: FABRICIO REALI ZIA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... sendo processados pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Termo de declaração à fl.68 e Certidão de objeto e pé de requisitório às fls. (95/97 e 148/151).

A denúncia foi oferecida em 05/07/2018 e recebida em 24/03/2021. A ré foi regularmente citada à fl. 172 , bem como apresentou resposta à acusação à fl. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0018950-77.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0018950-77.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 1462/2017 - 23º Distrito Policial - Perdizes

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MAGDAIR DIVINO BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRICIO REALI ZIA

Vistos.

MAGDAIR DIVINO BARBOSA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 342, §1º, do CP, pois, em 09/11/2015, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal Central, desta comarca, teria feito afirmação falsa com o fim de obter prova destinada a produzir efeito no processo criminal nº 0001901-19.2015.8.26.0635, para beneficiar os corréus Milton do Prado Almeida e Jacqueline Alves de Lima, os quais estavam sendo processados pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Termo de declaração à fl.68 e Certidão de objeto e pé de requisitório às fls. (95/97 e 148/151).

A denúncia foi oferecida em 05/07/2018 e recebida em 24/03/2021. A ré foi regularmente citada à fl. 172 , bem como apresentou resposta à acusação à fl. 177.

Em juízo, a ré compareceu na audiência e exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Em alegação final oral, o Ministério Público se manifestou pela condenação,

entendendo comprovadas a materialidade e a autoria do delito, nos termos da denúncia, conforme os documentos juntados às fls. 08/43.

Em memoriais, a Defesa pleiteou a absolvição da ré por falta de prova da materialidade do crime, sob o argumento de que não foi juntado aos autos o teor do depoimento da denunciada e das demais testemunhas naqueles autos. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime inicial aberto e da pena base no patamar mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Segundo apurado, na data dos fatos, a ré apresentada como testemunha no caso nº. 0001901-19.2015.8.26.0635, afirmou ter visto os Policiais colocarem o corréu Milton no interior de uma Kombi e após terem tirado uma mochila não identificada da viatura, a qual teria sido, em seguida, implantada no utilitário conduzido pelo corréu.

Nessa toada, o referido fato foi desmentido após o desfecho do contexto probatório daqueles autos (fls. 08/43), principalmente pelos depoimentos prestados pelos Policiais Paulo e Carlos em juízo daqueles autos, conforme se observa na sentença de fls. 27/43, também mantida em Segunda Instância, foi conclusiva para que os corréus fossem considerados culpados de praticar o crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo, inclusive, com o trânsito em julgado já certificado. Desse modo, assim como fundamentado naqueles autos, à fl. 34, de que o depoimento de Magdair não foi crível, pois não encontrava respaldo nas demais provas colhidas, corroborado pela condenação dos acusados naqueles autos, anoto não restar dúvida de que a ré fez afirmação falsa, como testemunha, na clara tentativa de encobrir o ocorrido e inocentar os referidos corréus, sendo de rigor a condenação, pois configurado o delito de falso testemunho nos exatos moldes do artigo 342, §1º, do CP.

Passo a fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, considerando os maus antecedentes (fls. 44/46), fixo a pena-base, em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, à míngua de atenuantes e agravantes, deve ser mantida a pena acima fixada.

Na terceira fase, a pena deve ser aumentada nos termos do art. 342, §1º, do CP, pois cometido o crime com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, devendo, portanto, ser fixada, em definitivo, em 2 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", combinado com o art. 59, III, do CP.

Tendo como princípio norteador, os quesitos aplicados no artigo 44, do CP, concedo à ré a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e multa, equivalente à prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 02 salários mínimos vigentes em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução, e, também, ao pagamento de 15 dias-multa, no patamar mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório formulado na denúncia para condenar a ré MAGDAIR DIVINO BARBOSA, como incurso no artigo 342, §1º, do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 02 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa, no patamar mínimo, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída

por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e ao pagamento de multa de 1 salário mínimo vigente em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução, e, também, ao pagamento de 15 dias-multa, no patamar mínimo.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade desta sentença, porquanto respondeu a este processo nesta condição e estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado para as partes, lancem-se os nomes do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se a ré, preferencialmente por carta com AR, para o pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA